



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Disposición

Número: DI-2026-4-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 14 de Enero de 2026

Referencia: Conc. 2082 - Disposición PROSUM SCE [aprueba]

VISTO:

El expediente EX-2026-01015203- -APN-DR#CNDC, caratulado “TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2082).”

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 14 de enero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 5 de enero de 2026 cuando la SCE recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos

sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS ENERGÍA S.A., mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego de las leyes 1604, promulgada mediante Decreto N° 3004/25, y 1605, promulgada mediante Decreto N° 3005/25, en fecha 29 de diciembre de 2025.

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el artículo 9° de la Ley citada.

La operación sujeta a análisis genera una relación vertical entre los mercados de exploración y explotación de gas natural, aguas arriba, y el de generación de energía eléctrica, aguas abajo, en tanto el gas es un insumo para la generación térmica de electricidad, ambos mercados con alcance geográfico nacional.

Además, habiendo analizado la documentación aportada por las partes, no se advierten cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. e), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 14 de enero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS ENERGÍA S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

En su primera presentación, de fecha 5 de enero de 2026, la notificante solicitó la confidencialidad de: (i) el convenio de cesión mediante el cual TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. adquirió los activos cedidos, y (ii) las contraprestaciones pactadas con motivo de la transacción notificada, manifestando su interés en evitar que personas ajenas a la transacción conozcan sus términos y condiciones, toda vez que es práctica habitual de las empresas en el mercado no hacer públicas las negociaciones contractuales con terceras partes. Asimismo, la notificante presentó un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados. La

presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS ENERGÍA S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: (i) el convenio de cesión mediante el cual TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. adquirió los activos cedidos, y (ii) las contraprestaciones pactadas con motivo de la transacción notificada, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

Artículo 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-04916592-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a TERRA IGNIS ENERGÍA S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.01.14 13:25:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano

Secretario

Secretaría de Concentraciones Económicas

Autoridad Nacional de la Competencia



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevo para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente *EX-2026-01015203- -APN-DR#CNDC*, caratulado *“TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2082)”*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. (“TERRA IGNIS”).
2. TERRA IGNIS es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria creada por ley de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur N° 1423, promulgada mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1612/22. Está dedicada al estudio, exploración, explotación, desarrollo de yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales, otros tipos de energía y minerales, y su distribución. Sus acciones pertenecen en un 90% a la Provincia de Tierra del Fuego y un 10% a la Agencia de Recaudación Fuegoína.
3. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 29 de diciembre de 2025 por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego de las leyes 1604 y 1605, promulgadas mediante Decretos N° 3004/25 y 3005/25, respectivamente.
4. La notificación de la transacción a la Secretaría de Concentraciones Económicas (SCE) de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) se realizó el 5 de enero de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

5. El 5 de enero de 2026, TERRA IGNIS notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
6. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la LDC.
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en

el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

8. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 5 de enero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

9. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS.
10. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador</i>	
TERRA IGNIS ENERGIA S.A.	Generación de energía térmica convencional (Incluye la producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diésel).
<i>Objeto</i>	
Activos transferidos de YPF S.A.	Concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E)

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

11. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación genera una relación vertical entre los mercados de exploración y explotación de gas natural, *aguas arriba*, y el de generación de energía eléctrica, *aguas abajo*, en tanto el gas es un insumo para la generación térmica de electricidad, ambos mercados con alcance geográfico nacional.²
12. Teniendo en cuenta que, según informan las partes, la participación máxima resultante de la operación, en lo que respecta al mercado nacional de exploración y explotación de gas, no supera el 0,447% en el periodo analizado, una eventual estrategia de cierre de insumo resultaría materialmente inviable: existiría disponibilidad mayoritaria de oferta alternativa para abastecer a generadores térmicos.
13. Además, considerando la factibilidad de que un potencial entrante a la producción de gas viera cercenada su posibilidad de colocar su producción, el mismo resulta aún más improbable ya que, según informan las partes, la participación del grupo comprador en la generación de energía eléctrica nacional fue del 0,0062% en el periodo analizado.

² Dictamen ex CNDC – IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP- de fecha 8 de agosto de 2018, emitido en el marco del expediente EX-2018-31929643-APN-DGD#MP caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”.

14. En virtud de que, *aguas arriba*, hay gas suficiente de productores alternativos al grupo adquirente para cubrir la demanda para la generación de energía eléctrica y que, al mismo tiempo, la demanda de gas de TERRA IGNIS es poco significativa respecto a la oferta nacional, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
15. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

16. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

17. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
18. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la LDC, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
19. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31º, inc. b), de la LDC, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la totalidad de los derechos, acciones y obligaciones sobre las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos sobre las siguientes áreas ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: (i) Lago Fuego; (ii) Los Chorrillos; y (iii) Tierra del Fuego (Fracción A, B, C, D y E), por parte de TERRA IGNIS ENERGÍA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-04916592-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 14 de Enero de 2026

Referencia: Conc. 2082- Informe Técnico DNCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.14 12:50:08 -03:00

María Micaela Perez Moreno
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.14 12:54:23 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia